

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

4770/25/פ

הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון – פצועים בשירות סדיר), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "נכה", במקום "חייל משוחרר" יבוא "חייל משוחרר, חייל בשירות סדיר כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986²".
2. תיקון סעיף 18 בסעיף 18 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "שחרורו של הנכה משירותו הצבאי, שבזמנו אירע" יבוא "שאיירע" ובמקום "אחת מיום שחרורו" יבוא "אחת מיום האירוע";
- (2) בסעיף קטן (ו), במקום "מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי" יבוא "מיום שאירע המקרה שגרם לנכותו", והסיפה החל במילה "ובלבד" – תימחק.

דברי הסבר

מתחילת מלחמת חרבות ברזל חלה עליה משמעותית במספר החיילים הפצועים. נכון ליום 10 בינואר 2024, ישנם כ-2,500 חיילים פצועים מתחילת המלחמה. כיום, משפחתו של חייל בשירות סדיר שנפצע במהלך השירות לא מקבלת סיוע כספי ממערכת הביטחון, אלא אם כן החייל מסיים את השירות, ואז יוגדר כנכה ומשפחתו תקבל את כל המעטפת והסיוע הדרוש לה לעבור את תקופת האשפוז והשיקום. מוצע לתקן את הלאקונה בחוק, ולקבוע שמשפחתו של חייל שנפצע בשירות סדיר, תקבל את כל הסיוע הדרוש לה, והחייל לא יצטרך להשתחרר מצה"ל לשם כך. הצעת החוק אינה תקציבית, שכן ממילא משפחתו של החייל תקבל את כל המגיע לה באופן רטרואקטיבי מיד אחרי השחרור. הורים של חיילים שנפצעו במהלך הלחימה נאלצים לעזוב את מקום העבודה, ואף להעתיק את מקום מגוריהם סמוך לבית החולים כדי להיות לצד בנם שנפצע. בני המשפחה זקוקים יותר מכל דבר אחר, לסיוע ותמיכה בתקופה הקשה בה הם נמצאים.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אברהם בצלאל וקבוצת חברי הכנסת (4228/25/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

ט"ז בתמוז התשפ"ד (22.07.2024)